

1501462-51.2020.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2242136/2020 - 05º D.P. SUMARE, 13878634 - 05º D.P. SUMARE, 948/20/353 - 05º D.P. SUMARE, 2242136 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIKEIAS AMORIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501462-51.2020.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501462-51.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2242136/2020 - 05º D.P. SUMARE, 13878634 - 05º D.P. SUMARE, 948/20/353 - 05º D.P. SUMARE, 2242136 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIKEIAS AMORIM MACIEL

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

MIKEIAS AMORIM MACIEL, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 61/62).

Concessão da liberdade provisória em habeas corpus (páginas 98/101). Defesa preliminar (páginas 116/117). Notificação (página 136). Recebimento da denúncia (página 137). Citação pessoal (página 147). Prova oral e interrogatório (página 160). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 160), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, a absolvição e a aplicação benéfica da pena (páginas 161/162)

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 113/115).

Quanto à autoria, em seu interrogatório judicial, o réu confessou que trazia consigo, para fins de tráfico, as porções de estupefacientes, sendo que fazia dois dias que estava traficando drogas (página 160).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais civis Ednaldo Ribeiro de Melo e Laercio Agostinho Ferreira relataram que o denunciado foi avistado vendendo drogas, sem perceber a presença da polícia, quando, em seguida, tentou fugir, diante da aproximação dos policiais, mas foi encaçado com os entorpecentes e dinheiro. Ali no calor dos acontecimentos, o acusado admitiu a mercancia de drogas e inclusive confidenciou quanto auferia por dia com a traficância (página 160).

Sendo assim, certa a condenação. A confissão foi confortada pela prova testemunhal. Visualizada, pois, conduta que se amoldou ao tipo penal em foco.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, adoto a pena-base no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais a serem aquilatadas.

Em segunda fase, a despeito da confissão integral e da maioria relativa (réu nascido em 18/05/2002), impossibilitada a redução aquém do mínimo legal.

Em terceira e última fase, por força do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a ausência de condenação definitiva certificada nos autos (página 34) e a inexistência de visualização de habitualidade, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), patamar mínimo, em consonância com lesividade da droga apreendida (cocaína), com elevado potencial alucinógeno e viciante.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas). Ademais, o réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra MIKEIAS AMORIM MACIEL, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão, regime fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Depois do trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para início do cumprimento da pena.

Também após o trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA